



Einführung in das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

§ 8 Die Stellvertretung

A. Grundlagen

- Notwendige Voraussetzung zur Vornahme von Rechtsgeschäften, insbesondere Verträgen, ist die **Abgabe** und **bei Empfangsbedürftigkeit** auch der **Zugang von Willenserklärungen**.
- In einer **komplexen Wirtschaftsordnung** ist es aus Gründen der **Arbeitsteilung** und Effizienz nicht immer möglich bzw. sinnvoll, dass derjenige, der die Willenserklärung abgeben oder empfangen möchte, dies auch höchstpersönlich tut.
- Aus diesem Grund gibt es das Rechtsinstitut der **Stellvertretung**, geregelt im Wesentlichen in den **§§ 164 ff. BGB**
- Durch sie wird ermöglicht, dass **Willenserklärungen durch einen Vertreter** abgegeben bzw. empfangen werden, die **Rechtsfolgen** der Willenserklärungen aber unmittelbar **den Vertretenen** treffen
- Eine Stellvertretung ist prinzipiell bei allen Rechtsgeschäften zulässig, sofern vom Gesetz nicht (ganz) ausnahmsweise ein höchstpersönliches Tätigwerden vorgeschrieben ist
 - Bsp. Eheschließung gem. § 1311 BGB; Testamentserrichtung gem. § 2064 BGB

§ 8 Die Stellvertretung

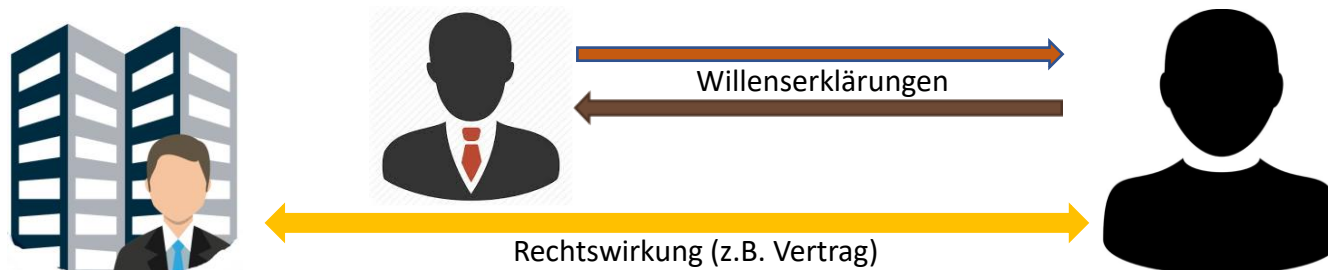
B. Praktisches Beispiel

- V ist Vorstandsmitglied und –vorsitzender (CEO) der A-AG und als solcher ein vielbeschäftigter Mann. Heute muss er unter anderem die Übernahme eines US-Tochterunternehmens durch das US-Unternehmen U regeln, den Abschluss eines Mietvertrages mit der B-GmbH über Verkaufsräume in der Göttinger Innenstadt über die Bühne bringen und die Anstellung des neuen Kommunikationschefs K eintüten. Am Morgen flattert dann auch noch das Schreiben eines gegnerischen Anwalts in einer Streitigkeit mit dem Zuliefererunternehmen Z auf seinen Tisch. V entschließt sich daher, die Verhandlungen mit dem US-Unternehmen selbst zu übernehmen, zum Abschluss des Mietvertrages den R aus der Real Estate Abteilung zu schicken und für das Aushandeln des Anstellungsvertrags den Personalverantwortlichen P in Anspruch zu nehmen.
- Wie oft wurde die A-AG gem. §§ 164 ff. BGB vertreten?
- Antwort: Viermal
 - Vertretung der A-AG durch V gegenüber U (Übernahmegeschäft)
 - (Empfangs)Vertretung der A-AG durch V gegenüber Z (Anwaltsschreiben von Z)
 - Vertretung der A-AG durch R gegenüber der B-GmbH (Mietvertragsabschluss)
 - Vertretung der A-AG durch P gegenüber K (Personaleinstellung)

§ 8 Die Stellvertretung

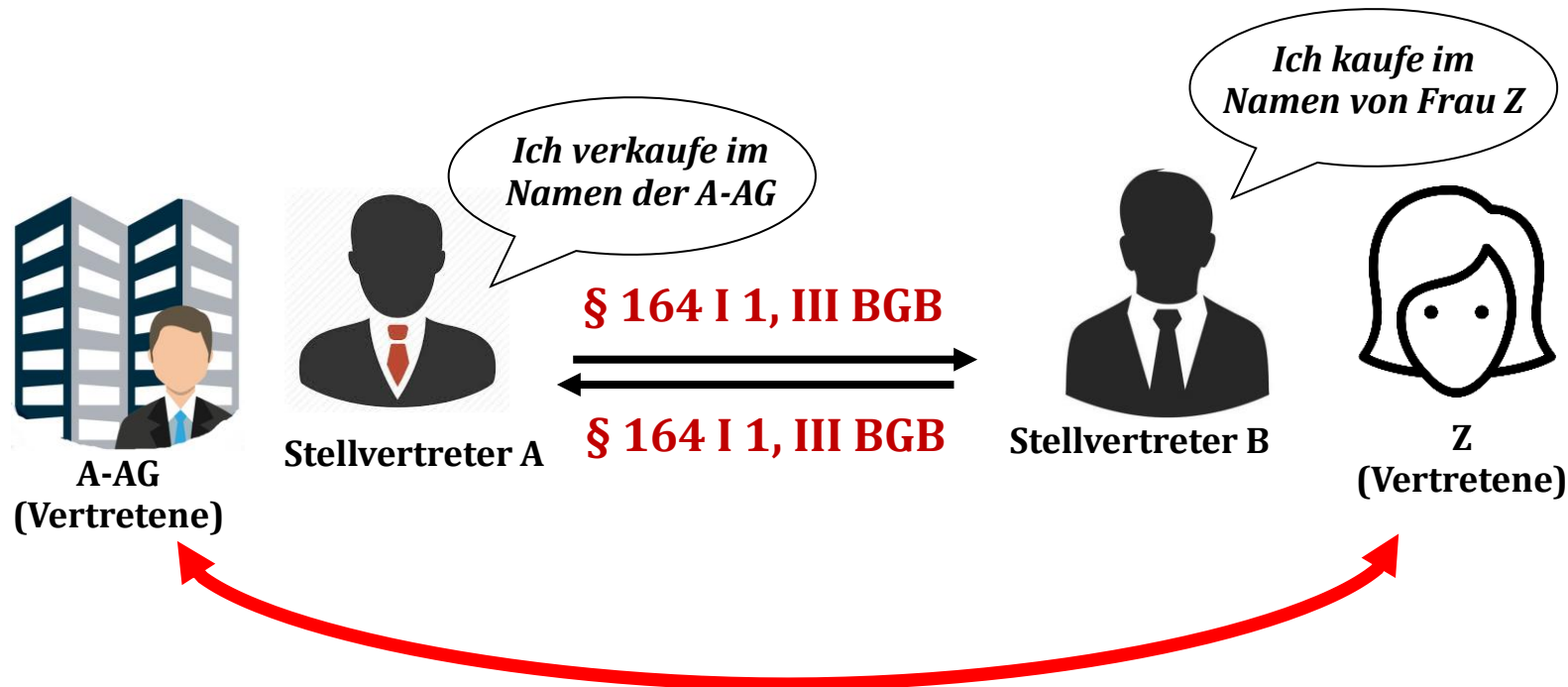
C. Überblick über die §§ 164 ff. BGB

- § 164 Abs. 1 S. 1 BGB: „Eine **Willenserklärung**, die jemand innerhalb der ihm zustehenden **Vertretungsmacht im Namen des Vertretenen** abgibt, **wirkt unmittelbar für und gegen den Vertretenen**. Es macht keinen Unterschied, ob die Erklärung ausdrücklich im Namen des Vertretenen erfolgt oder ob die Umstände ergeben, dass sie in dessen Namen erfolgen soll.“
- Tatbestandsmerkmale:
 1. **Eigene Willenserklärung des Vertreters**
 2. **Im fremden Namen (Offenkundigkeitsprinzip)**
 3. **Mit Vertretungsmacht**
- Rechtsfolge:
 - > **Wirkung der Willenserklärung für und gegen den Vertretenen**



§ 8 Die Stellvertretung

Schaubild: **Beiderseitige** Stellvertretung bei Vertragsschluss



Rechtsfolge: Kaufvertrag **zwischen A-AG und Z**

§ 8 Die Stellvertretung

D. Tatbestandsmerkmale und Rechtsfolgen der Stellvertretung

1. „Eigene Willenserklärung“

- Die erste Voraussetzung der Stellvertretung ist, dass der Vertreter eine **eigene Willenserklärung** abgibt. **Kennzeichnend** ist hierfür, dass der Vertreter sich einen **eigenen Willen** bilden kann und einen **gewissen Ermessensspielraum** besitzt.
- Das **Gegenstück** zur eigenen Willenserklärung ist die „**Botenschaft**“, also die bloße **Überbringung einer fremden Willenserklärung**.
 - **Bsp. Stellvertretung:** Der A schickt B zum Autohaus des C, um einen Transporter zu kaufen. Hierbei gibt er B diverse Vorgaben bzgl. Maximalpreis und Eigenschaften des Fahrzeugs, lässt ihn aber im übrigen selbst verhandeln und entscheiden.
 - **Bsp.: Botenschaft:** A lässt B gegenüber C ausrichten, dass A einen bestimmten Wagen zu einem bestimmten Preis kaufen will. /Oder:/ A gibt dem Postboten P einen Brief an C mit einem Angebot über einen Wagen mit.

§ 8 Die Stellvertretung

Merkmale Vertreter / Bote

Vertreter	Bote
Gibt eine <i>eigene</i> WE ab	Überbringt eine <i>fremde</i> Willenserklärung
Hat in der Regel einen gewissen Entscheidungsspielraum	Hat keinen Entscheidungsspielraum („reiner Postbote“)
Muss mindestens beschränkt geschäftsfähig sein (§ 165 BGB)	kann auch geschäftsunfähig sein

Bsp.: A schickt seine 5-jährigen Tochter T mit 5€ zum Brötchenkauf.
-> Die geschäftsunfähige T (§ 104 Nr. 1 BGB) kann zwar keine Vertreterin sein, wohl aber Botin.
(**Merksatz:** „Ist das Kind auch noch so klein, kann es doch schon Bote sein!“)

§ 8 Die Stellvertretung

Rechtsfolgen Vertreter / Bote

Etwaige Formvorschriften gelten für Willenserklärung des Vertreters	Etwaige Formvorschriften gelten für Willenserklärung des Geschäftsherrn
Willensmängel des Vertreters berechtigen zur Anfechtung, § 166 Abs. 1 BGB (Ausnahme: § 166 Abs. 2 BGB)	Nur Willensmängel des Hintermannes berechtigen zur Anfechtung
Gemeinsamkeit: Die Folgen der Willenserklärung treffen den Vertretenen / Hintermann	

Merke: Nur Vertreter geben eigene Willenserklärungen ab, **Boten** sind lediglich **unselbstständige Überbringer fremder Willenserklärungen**.

§ 8 Die Stellvertretung

2. Im fremden Namen

- Bei einer wirksamen Stellvertretung kommt ein Rechtsgeschäft (z.B. ein Vertrag) zwischen der anderen Partei und dem Vertretenen zustande. Die andere Partei kontrahiert also mit einer anderen Person, mit der sie gar nicht direkt korrespondiert hat und die sie evtl. sogar gar nicht kennt.
- Um den Vertragspartner zu schützen, muss für diesen **nach objektivem Empfängerhorizont** deshalb **erkennbar sein**, dass der Vertreter in fremdem Namen handelt, sog. „**Offenkundigkeitsprinzip**“.
- Dies kann im Wesentlichen auf zwei Wegen geschehen:
 1. Der Vertreter handelt **ausdrücklich im Namen eines anderen**, § 164 Abs. 1 S. 2 Alt. 1 BGB („Ich will diesen Vertrag für B abschließen.“)
 2. Es ist **aus den Umständen erkennbar**, dass der Vertreter im fremden Namen handelt, § 164 Abs. 1 S. 2 Alt. 2 BGB
Bsp.: „**Unternehmensbezogenes Geschäft**“: Vertrag betrifft ein Unternehmen und wird bspw. im Laden des Unternehmens oder von dessen Geschäftsführer abgeschlossen

§ 8 Die Stellvertretung

- **Rechtsfolge bei Fehlen der Offenkundigkeit:** Vertrag kommt zwischen dem (vermeintlichen) Vertreter und der anderen Partei zustande.
- **Ausnahme vom Offenkundigkeitsprinzip:** sog. „**Geschäft für den, den es angeht**“: Bei Bargeschäften des täglichen Lebens ist es dem anderen Teil regelmäßig egal, mit wem er kontrahiert, so dass er nicht davor geschützt werden muss, wenn der Vertrag mit einer ihm fremden Person zustande kommt.
 - **Bsp.:** Studentin A kauft und bezahlt für ihre Kommilitonin B bei Kioskbetreiber K ein Eierbrötchen. B isst das Brötchen und bekommt eine Salmonellenvergiftung.
-> B ist Vertragspartnerin von K und hat auch gegenüber K die vertraglichen Schadenersatzansprüche.

§ 8 Die Stellvertretung

3. Mit Vertretungsmacht

- Zur Wirksamkeit des durch Stellvertretung abgeschlossenen Rechtsgeschäfts ist erforderlich, dass der Vertreter mit **rechtlicher Vertretungsmacht** gehandelt hat.
- Es gibt im Wesentlichen **zwei Arten der Vertretungsmacht**:
 - **Rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht, sog. „Vollmacht“**
 - Wird durch Rechtsgeschäft erteilt, **§ 167 Abs. 1 BGB**
 - Kann sowohl gegenüber dem Vertreter erteilt werden (sog. „**Innenvollmacht**“) als auch gegenüber der anderen Partei (sog. „**Außenvollmacht**“)
 - **Bsp.:** A sagt zu B: „Geh zum Autohaus und kauf ein Auto für mich.“
 - **Gesetzliche Vertretungsmacht bedarf keiner gesonderten Erteilung**
 - Wird vom Gesetz festgelegt und
 - **Bsp.:** Gesetzliche Vertretung des Kindes durch die Eltern (§§ 1626, 1629 BGB)
 - Wichtigster Unterfall: sog. „**organschaftliche Vertretungsmacht**“ bei **juristischen Personen**

§ 8 Die Stellvertretung

- **Bsp.:** Vorstand einer Aktiengesellschaft, § 78 Abs. 1 S. 1 AktG;
Geschäftsführer einer GmbH, § 35 Abs. 1 S. 1 GmbHG
- **Rechtsfolgen bei fehlender Vertretungsmacht** (sog. „falsus procurator“)
- **(Nicht-)Vertretener** kann den Vertrag noch nachträglich **genehmigen**, § 177 Abs. 1 BGB
- Tut er dies nicht, **haftet der falsche Vertreter** der anderen Partei nach den Grundsätzen des **§ 179 BGB**
 - Die andere Partei hat ein **Wahlrecht**, ob sie vom falschen Vertreter die **Erfüllung** des Vertrages **oder Schadenersatz** verlangen will, § 179 Abs. 1 BGB
 - Handelt der falsche Vertreter **unabsichtlich ohne Vertretungsmacht**, ist er gem. § 179 Abs. 2 BGB zum **Ersatz des Vertrauensschadens** (= **negatives Interesse**) verpflichtet, **begrenzt um das positive Interesse** des anderen Teils an der Vertragserfüllung
 - Der Vertreter haftet nicht, wenn die andere Partei das Fehlen der Vertretungsmacht kannte oder kennen musste, § 179 Abs. 3 BGB
 - (das kennen Sie alles schon aus dem Anfechtungsrecht, s. § 122 BGB)

§ 8 Die Stellvertretung

- **Weitere Einzelheiten zur Vollmacht**

- **Erteilung**

- Möglich als **Innenvollmacht** (§ 167 Abs. 1 Alt. 1 BGB) oder als **Außenvollmacht** (§ 167 Abs. 1 Alt. 2 BGB)
 - **Hinweis:** Möchte der Vertretene die Vollmachtserteilung anfechten, muss er dies bei der Innenvollmacht gegenüber dem Vertreter tun, bei der Außenvollmacht hingegen gegenüber dem anderen Teil (s. § 143 Abs. 3 S. 1 BGB)
- Die Vollmachtserteilung ist i.d.R. formfrei, § 167 Abs. 2 BGB

- **Grundverhältnis**

- Der **Rechtsgrund für die Erteilung der Vollmacht** ist in der Regel ein Verpflichtungsgeschäft, **bspw.** ein *Auftrag* oder ein *Arbeitsvertrag*
- Die Vollmacht selbst ist nicht mit dem Grundverhältnis zu verwechseln
 - Der oft zu sehende Unterschriftszusatz „im Auftrag“ ist daher juristisch streng genommen häufig falsch, gemeint ist „in Vertretung“

- **Erlöschen der Vollmacht**

- i.d.R. mit **Beendigung des Grundverhältnisses**, § 168 S. 1 BGB
 - **Bsp.:** Wenn jemandem gekündigt wird, endet mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses üblicherweise auch die Vollmacht
- Ebenfalls möglich: **Widerruf der Vollmacht**, § 168 S. 2, 3 BGB (anders als beim allgemeinen Widerruf von Willenserklärungen auch nachträglich möglich); **Tod des Vertretenen**

§ 8 Die Stellvertretung

- **Relevante Unterarten der Vollmacht: Handelsrechtliche Vollmachten**
 - Kennzeichen: Haben im Gegensatz zur „normalen“ Vollmacht einen **gesetzlich festgelegten Umfang** (Hintergrund: **Verkehrsschutzinteresse**)
 - **Prokura, §§ 48 ff. HGB:**
 - Kann **nur ausdrücklich** durch einen **Kaufmann** erteilt werden
 - Muss ins Handelsregister eingetragen werden
 - **Umfang:** Alle Rechtsgeschäfte, die der Betrieb eines Handelsgewerbes mit sich bringt (§§ 49 f. HGB)
 - **Handlungsvollmacht, § 54 HGB:**
 - **Umfang:** Alle Rechtsgeschäfte, die die jeweilige Art der Geschäfte, für die die Vollmacht erteilt wurde, üblicherweise mit sich bringt (**Bsp.:** An- und Verkauf von Produkten für einen Supermarkt)
 - **Ladenvollmacht, § 56 HGB:**
 - **Umfang:** Alle Rechtsgeschäfte, die in einem solchen Laden üblich sind (**Bsp.:** Verkauf, Reklamationen, Rücknahmen, etc. von Kleidung in einem Modegeschäft)

§ 8 Die Stellvertretung

Rechtsfolgen einer wirksamen Stellvertretung

- **§ 164 I 1 BGB:** Vom Vertreter **abgegebene Willenserklärungen wirken unmittelbar für und gegen den Vertretenen**
- **§ 164 Abs. 3 BGB:** Gegenüber dem Vertreter abgegebene Willenserklärungen gelten als gegenüber dem Vertretenen abgegeben (und damit ggf. auch als wirksam zugegangen), sog. „**Empfangsvertretung**“
- **§ 166 Abs. 1 BGB:** Soweit es um **Willensmängel** (z.B. eine Irrtumsanfechtung gem. §§ 119 ff. BGB) geht, kommt es grundsätzlich allein auf die **Person des Vertreters** an
 - **Bsp.:** Vertreter A verkauft für B ein Auto an C. Mit Blick auf einen Eigenschaftsirrtum kommt es dann allein darauf an, ob sich Vertreter A hinsichtlich eines wertbildenden Faktors des Autos geirrt hat oder nicht. Was sich B als der Vertretene gedacht oder nicht gedacht hat, ist nach **§ 166 Abs. 1 BGB** gleichgültig.
 - **Ausnahme:** Der Vertreter handelt nach ganz bestimmten Weisungen des Vertretenen, **§ 166 Abs. 2 BGB**

§ 8 Die Stellvertretung

E. Beispielsfall mit Lösungsskizze

Fall:

A, der Geschäftsführer der B-GmbH (B), möchte in der Galerie des C ein eindruckschindendes Bild für den Eingangsbereich des Unternehmens kaufen. Die Ladenangestellte D bietet dem A einen Nachdruck des Gemäldes „Wanderer über dem Nebelmeer“ von Caspar David Friedrich zum Preis von 300€ inklusive Lieferung in die Geschäftsräume der B-GmbH an. A willigt begeistert ein und verlässt den Laden. D weiß nicht, dass es sich bei dem Bild tatsächlich um das Originalgemälde handelt, das C nach dem Erwerb nur kurz in seinem Laden zwischengelagert hatte. Als C am Abend in seine Galerie kommt, erleidet er fast einen Herzinfarkt. Nach kurzem Durchschnaufen ruft er den A an und sagt ihm, dass das Geschäft unter diesen Umständen nicht gelten darf.

Kann die B-GmbH von C die Lieferung des Gemäldes verlangen?

Lösungsskizze:

Anspruch B gegen C auf Lieferung und Übereignung des Gemäldes aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB?

§ 8 Die Stellvertretung

E. Beispielsfall mit Lösungsskizze

I. Anspruch entstanden durch Vertragsschluss (nach § 433 BGB)?

1. Angebot des C?

Nicht persönlich, aber möglicherweise durch **D als Vertreterin** gem. § 164 Abs. 1 S. 1 BGB

Eigene Willenserklärung (+)

In fremdem Namen (+) (§ 164 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB)

Mit Vertretungsmacht (+) (Ladenvollmacht, § 56 HGB)

Zugang des Angebots bei B?

Nicht persönlich, aber möglicherweise durch A als Empfangsvertreter der B-GmbH, § 164 Abs. 3 BGB, (+) A ist als Geschäftsführer empfangsberechtigt für B (**organschaftliche Vertretungsmacht, nach § 35 Abs. 1 S. 1 GmbHG**)

2. Annahme durch B?

(+) (genau wie oben beim Angebot, nur umgekehrt)

3. Zwischenergebnis: Kaufvertrag zwischen B und C zustande gekommen

§ 8 Die Stellvertretung

E. Beispielsfall mit Lösungsskizze

II. Anspruch durch Anfechtung des C gemäß § 142 BGB nichtig? (oder anders formuliert: Anspruch untergegangen nach § 142 BGB?)

1. Anfechtungsgrund

Eigenschaftsirrtum gem. § 119 Abs. 2 BGB durch D als Vertreterin des C, § 166 Abs. 1 BGB (darauf, dass C wusste, dass das Gemälde ein Original ist, kommt es nicht an)

2. Kausalität (+)

3. Anfechtungserklärung gem. § 143 Abs. 1 BGB

Erfolgt gem. § 143 Abs. 1 BGB ggü. dem Anfechtungsgegner – hier B –, *empfangsvertreten* durch ihren Geschäftsführer A gem. § 164 Abs. 3 BGB

4. Anfechtungsfrist gem. § 121 BGB (+)

III. Ergebnis

B hat gegen C keinen Anspruch aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB

§ 8 Stellvertretung

Main Take-Away

- Durch die **Stellvertretung** gem. **§§ 164 ff. BGB** kann ein **Vertreter** im Namen eines **Vertretenen** Willenserklärungen abgeben, die **unmittelbar für und gegen den Vertretenen wirken**, **§ 164 Abs. 1 S. 1 BGB**. Darüber hinaus kann der Vertreter für den Vertretenen auch die Willenserklärungen einer anderen Partei als Empfangsvertreter entgegennehmen, **§ 164 Abs. 3 BGB**.
- Die wichtigsten **Voraussetzungen der Stellvertretung** sind die Abgabe einer **eigenen Willenserklärung** des Vertreters, das offenkundige **Handeln in fremdem Namen** und das Vorliegen der **Vertretungsmacht**.
- Es wird unterschieden zwischen der **rechtsgeschäftlichen Vertretungsmacht („Vollmacht“)**, die gem. § 167 BGB erteilt wird, und der **gesetzlichen Vertretungsmacht**, wozu insbesondere die organschaftliche Vertretungsmacht bspw. von Geschäftsführern einer GmbH oder Vorständen einer Aktiengesellschaft zählt.
- Gibt eine Person keine eigene Willenserklärung ab, sondern überbringt lediglich die Willenserklärung einer anderen Person, handelt es sich nicht um einen Vertreter, sondern um einen **Boten**. Ist für die andere Partei nicht erkennbar, dass der Vertreter in fremdem Namen handeln, kommt ein Vertrag mangels Offenkundigkeit direkt mit dem Vertreter zustande. Handelt ein Vertreter ohne Vertretungsmacht und genehmigt der Vertretene das Geschäft nicht im Nachhinein, haftet der Vertreter gem. **§ 179 BGB** als **falsus procurator**.